

組合費の「黙示の委任」について

株式会社ヤマダホールディングス・株式会社ヤマダデンキ及びヤマダホールディングスユニオンの主張と一審・二審判決の整理

この資料で確認すること

組合費の給与控除（チェック・オフ）について、書面による個別の支払委任がない場合でも「黙示の委任」が認められるのかが争点となりました。

以下では、①会社らの主張、②ヤマダホールディングスユニオンの主張、③さいたま地方裁判所の判断、④東京高等裁判所の判断を分け、どの事実が重視されたのかを整理します。

最初に結論だけ確認すると

一審・二審とも、組合費控除についての**説明**、組合員としての活動、給与からの継続的な控除、そして脱退まで異議を述べなかったことなどを踏まえ、少なくとも会社に対する黙示の支払委任があったとの方向で判断しています。

1 「黙示の委任」とは何か

ここでいう「支払委任」とは、会社が賃金から組合費相当額を控除し、その金額を労働組合へ支払うことについて、組合員が会社に支払を委ねることを指します。

明示と黙示の違い

明示の委任：委任書、**同意書**などで明確に意思を示す場合。

黙示の委任：明確な書面がなくても、説明を受けた状況、その後の行動、継続的な控除への対応などから、委任する意思があったと評価される場合。

2 会社らの主張

出典：会社ら準備書面（2）8～10 頁、会社ら準備書面（3）2 頁、会社ら控訴理由答弁書 2～3 頁

会社ら準備書面（2）

- 和田について、正社員転換時に組合費控除について**説明を受け**、毎月の給与から組合費が控除されることを**了解していた**、と主張しています。

- その後、長期間にわたってチェック・オフの中止を申し入れなかったことなどから、会社らは「組合費の支払委任をしていた」と主張しています。
- もう一人の原告についても、新卒研修時に説明を受け、組合員となった後に毎月の給与から組合費が控除されることを了解していた、と主張しています。
- 会社らは、**労基法 24 条 1 項の問題とは別に**、個々の原告から会社への支払委任があったことを主張しています。

会社ら準備書面 (3)

- 長年、組合加入及びチェック・オフに異議を述べなかったことを強調しています。
- さらに、分会長・副分会長を務め、中央大会に代議員として出席し、福利厚生制度を利用するなど、組合員として活動し利益を受けてきた事情を挙げています。
- そのうえで、後になって「組合加入及びチェック・オフに同意していなかった」とする主張は受け入れられない、と反論しています。

会社らの主張の特徴

会社らは、単に「給与から控除されていた」という事実だけではなく、**事前の説明**、組合員としての活動、長期間の**無異議**などを組み合わせて、**支払委任・同意**があったと主張しています。

会社ら控訴理由答弁書

控訴審の会社ら答弁書は、黙示の委任について新たな詳細論を展開するというより、控訴人らの主張は原審での主張の繰り返しに過ぎないとして争い、原審判断を維持する立場を示しています。

3 ヤマダホールディングスユニオンの主張

出典：ユニオン準備書面 (1) 15～16 頁、準備書面 (2) 2 頁、控訴答弁書 2～6 頁

第 1 段階の主張：個別の支払委任はそもそも必要ない

- ユニオンは、**労働協約**にチェック・オフ条項があり、その効力が**組合員全員に及ぶ**ことを主張しています。

- 組合規約にも、組合費を納入する義務や、毎月の給与から組合費を徴収する旨が定められているとしています。
- これらを根拠に、組合員は「組合員全員による **集団的な支払委任関係**」の中に入り、個々の組合員から改めて **個別の支払委任を受ける必要はない**、という立場を示しています。

第2段階の主張：仮に個別委任が必要でも、**黙示の委任**がある

原文の要点（ユニオン準備書面（1）16頁）

「仮にそのような個々の支払委任が必要だと解するとしても、原告らは、それぞれ脱退するまで、組合費チェック・オフを受容し、その間これに **異議を唱えることもなかった**のであるから、会社に対する **黙示の支払委任**があったというべきである」

- ユニオン準備書面（2）でも、**組合加入及び組合費支払委任の意思表示は**、明示だけでなく **黙示の意思表示によっても認められる**、と重ねて主張しています。
- 脱退までチェック・オフを受容し、異議を述べなかったことから、組合加入についても、会社への支払委任についても黙示の意思表示があったとしています。

控訴審でのユニオンの主張

- 控訴答弁書でも、「**個別委任は不要**」という主張を維持しています。
- そのうえで、仮に個別の支払委任が必要だとした場合、意思表示は黙示でもよいとし、説明を受け、**組合費控除を認識しながら脱退まで異議を述べなかった**ことから、少なくとも **黙示の委任**があったと主張しています。
- 和田については、分会長・副分会長、セミナー参加、中央大会への代議員出席、福利厚生利用などの事情も挙げています。

ここで重要な区別

ユニオンは「①**個別委任**はそもそも不要」と「②仮に必要でも **黙示の委任**がある」という二段構えで主張しています。

一方、裁判所の判断を見る際には、裁判所がユニオンの理論をすべて採用したのか、それとも具体的事情から少なくとも黙示の委任を認めたのかを分けて読む必要があります。

4 一審判決（さいたま地方裁判所）の判断

出典：さいたま地方裁判所判決 令和7年9月19日言渡し・判決書10～12頁

- 判決は、組合費控除に関する労働協約・協定の存在、組合加入時又は研修時の説明、組合規約の内容などを認定しています。
- 和田について、組合員として分会長・副分会長等を務め、福利厚生制度も利用していた事情を認定しています。
- もう一人の原告についても、新卒研修で組合加入や組合費控除について説明を受け、組合員となった後に給与から組合費が控除されていた事情を認定しています。
- いずれについても、脱退まで給与からの組合費控除に対して異議を述べなかったことを重視しています。

一審判断のポイント

一審は、個別の明示的な委任書がないことだけで違法とはせず、説明を受けたこと、組合員としての行動、給与からの継続控除、無異議などの事情を踏まえ、組合費控除について少なくとも黙示の委任があったと評価する方向で、原告らの不法行為の主張を退けました。

5 二審判決（東京高等裁判所）の判断

出典：東京高等裁判所判決 令和8年3月18日言渡し・判決書11～13頁

- 東京高裁は、原審の事実認定を基礎として、組合費控除の仕組み、労働協約・組合規約、説明の有無、組合員としての活動などを検討しています。
- 判決12頁では、入社・正社員転換時の説明、組合費が給与から控除されていたこと、脱退まで会社に一度も異議を述べなかったことなどを総合しています。
- そのうえで、組合費の支払いについて、控訴人らから会社に対し「少なくとも黙示の委任」があったと認める方向で判断しています。
- したがって、控訴審でも、個別の明示的な委任書がないことをもって直ちに組合費控除を違法とはしていません。

二審判決を読むうえでの重要点

東京高裁が明確に重視しているのは、具体的な事実関係です。すなわち、説明を受けたこと、組合員としての状態が継続していたこと、毎月の控除を認識していたこと、そして脱退まで異議を述べなかったことです。

したがって、「集团的支払委任」というユニオン側の理論と、裁判所が具体的事情から認めた「少なくとも黙示の委任」とは、区別して整理するのが正確です。

6 主張と裁判所判断を一表で比較

資料	個別委任について	黙示の委任について	主に重視された事情
会社ら準備書面	同意・支払委任があったと主張	長期の無異議等から実質的に同意・委任ありとの立場	説明、組合活動、福利厚生、長期の無異議
ユニオン準備書面	原則として個別委任は不要と主張	仮に必要でも黙示の支払委任ありと明示	労働協約、規約、チェック・オフ受容、無異議
一審判決	明示書面の不存在だけでは違法とせず	具体的事情から少なくとも黙示の委任を認める方向	説明、活動実態、継続控除、無異議
二審判決	一審判断を維持	少なくとも黙示の委任があったと判断	説明、規約等、継続控除、無異議

従業員の皆さまに確認いただきたいポイント

- 実際に、入社時・正社員転換時・研修時に、組合加入や給与からの組合費控除について、どのような説明を受けたのか。
- 給与明細上の組合費控除について、本人がどのように認識していたのか。
- 控除に異議を述べなかったという事実だけでなく、組合員としての活動や福利厚生利用など、裁判所が併せて見ている事情があること。
- ユニオン側の「個別委任不要」という主張と、裁判所の「具体的事情から少なくとも黙示の委任を認めた判断」は、同じものとして扱わないこと。

まとめ

本件で「黙示の委任」が認められた理由は、単に組合費が給与から控除されていたという一点だけではありません。

会社ら・ユニオンは、説明、組合員としての活動、規約・労働協約、継続的なチェック・オフ、脱退までの無異議などを根拠として主張し、一審・二審も具体的事情を総合して、少なくとも黙示の委任があったと判断する方向を採りました。

【使用した主な資料】

- ・会社ら準備書面（2）・会社ら準備書面（3）・会社ら控訴理由答弁書
- ・ヤマダホールディングスユニオン準備書面（1）・準備書面（2）・控訴答弁書
- ・さいたま地方裁判所判決（令和7年9月19日）

- ・東京高等裁判所判決（令和 8 年 3 月 18 日）